

1500456-81.2021.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2064456/2021 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 16625224 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 177/21/502 - DEL.SEC.ADAMANTINA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500456-81.2021.8.26.0407 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500456-81.2021.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2064456/2021 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 16625224 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 177/21/502 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2064456 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 177/21/502 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 39/2021 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE MASSAROTTI

Justiça Gratuita

Faço estes autos conclusos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

Verifica-se dos autos que relativamente ao crime de resistência (art. 329, caput, do CP), ou seja, 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto.

Ademais, o réu GUILHERME HENRIQUE MASSAROTTI foi preso em flagrante delito por lapso temporal superior a pena corporal imposta (07/03/2021 a 27/08/2021).

Ante o exposto, ajustado com parecer favorável do Ministério Público (fls. 390/403), com fulcro no artigo 66, inciso II, da LEP, julgo EXTINTA a PUNIBILIDADE de GUILHERME HENRIQUE MASSAROTTI, com qualificação nos autos.

De outra parte, resta o cumprimento da pena referente ao crime previsto no artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06, à prestação de serviços à comunidade, pelo período de 10 (dez) meses, como incurso no artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06.

Extraia-se guia de execução encaminhando-se a Vara das Execuções Criminais competente, para execução da PSC.

De outra senda, o Ministério Público conclui-se pela inexistência de qualquer elemento de prova indicativo de que o réu teria sido agredido na abordagem policial em relação aos fatos tratados nestes autos (fls. 390/403), de modo que reputo prejudicada adoção de quaisquer medida. Comunique-se ao Comando da Polícia Militar local.

Por fim, cumpra-se quanto ao determinado às fls. 379/380.

Efetuadas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos, oportunamente.

P.R.I.C.

Osvaldo Cruz, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA